

0010716-38.2022.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: Márcia Faria Mathey Loureiro

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... ROBERTO TAVARES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006 porque, em 01 de julho de 2022, por volta de 07h10min, na Rua Quebra-Eixo, nº 269, Capão Grosso, nesta cidade e comarca, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar, com violência contra a mulher, ofendeu a integridade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Avenida Salmão, nº 678, 2º andar, sala 201, Parque Residencial Aquárium

São José dos Campos/SP - CEP 12.246.260

Tel.: (12) 3205-1659 / E-mail: sjcamposvioldom@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 0010716-38.2022.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010716-38.2022.8.26.0577

Classe - Assunto:

Ação Penal - Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica

Doc. de Origem:

I.P. 2178086-62.2022. 3ª Del. Homicídios - DEINTER 1

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Roberto Tavares de Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito Drª Márcia Faria Mathey Loureiro

Vistos.

JOSÉ ROBERTO TAVARES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006 porque, em 01 de julho de 2022, por volta de 07h10min, na Rua Quebra-Eixo, nº 269, Capão Grosso, nesta cidade e comarca, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar, com violência contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Roseane Aparecida Batista Procópio, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme se vê do laudo pericial acostado às fls. 73/74. Segundo o apurado, José Roberto e Roseane viveram em união estável por aproximadamente oito anos e tiveram um filho no período. José Roberto é usuário de álcool e já agrediu a vítima anteriormente. No dia e local dos fatos, agentes da Polícia Civil, em cumprimento de mandado de busca e apreensão (nos autos do processo nº 1505600-74.2022.8.26.0577), ouviram gritos vindos do interior do imóvel, onde uma mulher aparentava estar sendo agredida. Imediatamente, pularam o muro e ganharam o terreno, encontrando a porta da residência aberta. Neste instante, visualizaram José Roberto agredindo a vítima Roseane. No cômodo, estava o

filho do casal, de seis anos de idade, presenciando os fatos. É dos autos que Roseane buscou se desvencilhar de José Roberto, contudo, não conseguia, momento em que os policiais intervieram e contiveram o agressor. José Roberto foi imobilizado e algemado, eis que estava agressivo e truculento no momento da abordagem. Em razão das agressões, a vítima experimentou lesões corporais de natureza leve (fls. 73/74).

A denúncia ofertada (fls. 57/59) foi recebida (fls. 60).

O acusado foi devidamente citado (fls. 76) e sua Defesa ofereceu resposta à acusação (fls. 73/75). Não ofereceu preliminares e, no mérito, reservou-se o direito a se manifestar oportunamente, no momento da instrução processual; por fim, arrolou como suas as testemunhas convocadas pela Acusação, incluindo mais duas suas a serem inquiridas.

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 86/87).

Em 16/09/2022, foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação; oportunamente, em 18/11/2022, foram ouvidas as demais partes e, declarada encerrada a fase de instrução processual, passou-se aos debates orais.

A representante do Ministério Público protestou pela improcedência da ação, vez que não restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

A Defesa, por seu turno, reiterou integralmente o pleito Ministerial; requereu a absolvição sumária do acusado, com a consequência improcedência da ação.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

Apesar de o inquérito policial estar bem instruído, na fase judicial não foram produzidas provas de corroboração necessárias a demonstrar a veracidade dos fatos. Oportunamente, vejamos os depoimentos das partes.

A ofendida Roseane se apresentou como companheira do acusado há cerca de sete anos, advindo desta relação um filho de sete anos de idade. Sobre os fatos, declarou que passou a noite dos fatos ingerindo álcool; na madrugada, ouviu sons vindos do telhado de sua casa; depois, recordou-se da chegada dos policiais, que o levaram para a Delegacia de Polícia. Alegou ter sido coagida pelos policiais que levaram o acusado a "assinar os papeis", sob pena de ser presa juntamente com José Roberto. Defendeu o indiciado, louvando que José Roberto sempre a defendeu, protegeu e proveu. Sobre os depoimentos dos agentes militares, ouvidos anteriormente, negou ter gritado por socorro, reiterando que os policiais apenas entraram em sua residência, levaram José Roberto e, novamente, apontou ter sido coagida a confirmar as acusações contra o réu, sob pena de ser presa juntamente com ele. Negou as acusações, dizendo que seu marido é trabalhador e sempre cuidou do filho do casal. Questionada pela Acusação, disse desconhecer a acusação de homicídio imputada a José Roberto em outros autos. Interpelada pela Defesa, não soube esclarecer se teria conversado com a Defensora do acusado antes deste ato.

A testemunha Edson, que é investigador de polícia disse que estavam se preparando para cumprir um mandado de busca quando escutaram gritos estridentes, altos e contínuos de uma senhora que pedia socorro dizendo que iria morrer e pediu que fosse chamada a polícia. Então, para prestar socorro, decidiram pular o muro do local e quando assim o fizeram já viram o acusado sobre a vítima. O acusado agredia a vítima e estava bem agressivo e já partiram para imobilizar o acusado, que não acatou a ordem dos policiais. Tudo estava sendo praticado na presença do filho pequeno que estava nervoso e chorando. A vítima disse que não era a primeira vez que era agredida pelo acusado. Os vizinhos afirmaram que ocorrências desta natureza na residência eram recorrentes. Não se recorda de lesões aparentes na vítima. Esclareceu o mandado de busca era para a casa do réu mesmo e que estavam procurando um veículo que teria sido usado pelo acusado para a prática de um homicídio. Notou que na residência havia furto de energia elétrica. Os vizinhos não quiseram se identificar para prestar eventual depoimento futuro.

Márcio Aparecido, agente policial, disse que naquele dia iriam cumprir um mandado de busca no local quando ouviram gritos de desespero da vítima e ingressaram na casa. O filho do casal estava muito nervoso e chorando também. Contiveram o acusado

e acalmaram a vítima e a criança. Não se recorda de lesões aparentes na vítima, contudo, ela estava muito desesperada. O acusado parecia alcoolizado e drogado. A criança estava na casa, sendo que da rua podiam ouvir o grito de desespero da criança.

A testemunha de defesa Silvana declarou ser vizinha de José Roberto, conhecendo-o há cerca de sete anos. Segundo reportou, não havia populares nas ruas no momento dos fatos, vez que era muito cedo (cerca de sete horas da manhã); Silvana disse que ouviu passos em seu quintal, e ao averiguar se deparou com os policiais em seu terreno, adentrando a residência de Roseane. Descreveu a vítima como tendente a gritar sem motivo aparente, “mesmo não estando com ninguém em casa”; reportou, ainda, que Roseane “não tem um juízo perfeito”, e que vive gritando, até por força de ser deficiente auditiva. Ainda sobre a ocorrência, a depoente não soube precisar o que teria ocorrido na casa, pois o muro a impediu de presenciar os fatos. Silvana não soube esclarecer por quê José Roberto estaria preso, alegando existir uma outra acusação além dos fatos aqui tratados.

A testemunha de defesa Luzia declarou que estava dormindo no momento, não ouvindo o que aconteceu; nesta senda, afirmou não saber se houve discussão entre as partes. Sustentou que Roseane “tem problema sim”, ainda que não tenha presenciado a ocorrência, sem saber também se havia muitos populares na via pública. Sobre José Roberto, relatou que o réu é bom pai para o filho do casal.

Por fim, procedeu-se ao interrogatório do acusado José Roberto; alegou que foi pagar as contas da casa de ração e algumas cervejas para beber. Adormecendo, presenciou que Roseane teria bebido todas as cervejas, tendo perdido o controle sobre suas ações, passando a gritar e a fazer escândalo, dizendo “Olha a Polícia, olha a Polícia!”. O réu alegou, ainda, ter sido atacado pelos militares com chutes em suas costelas, e que foi preso sem saber o porquê. Admitiu ter cometido erros no passado, mas que não age mais no caminho do crime, reiterando que sua companheira é “braba”, e que se exalta com facilidade, em especial quando ingere bebidas alcoólicas. José Roberto disse que havia dado carona a um vizinho, “uns bairros atrás”, que viria a ser encontrado sem vida meses depois; sobre demais delitos, admitiu ter praticado o crime de falso testemunho anteriormente, quando ainda era adolescente. A certo ponto, o réu esclareceu como Roseane se machucou, quando uma porta de madeira caiu sobre o corpo da ofendida; neste momento, os policiais entraram ao local. Quando os policiais o abordaram e passaram a agredi-lo, disse que seu filho de sete anos os interpelou, tentando evitar que o réu fosse agredido. No momento, também, relatou que não havia outros populares no momento dos fatos, negando que nunca agrediu sua companheira, pontuando que Roseane “tem problema de ansiedade, toma remédio para dormir”.

Pois bem.

A versão da ofendida não sustenta a prática dos delitos imputados ao acusado; em seu depoimento, observa-se que Roseane sustentou, por reiteradas vezes, que o acusado não a agrediu em nenhum motivo, salientando ser José Roberto um bom homem. Some-se às declarações da vítima a menção ao fato de que Roseane teria sido coagida pelos policiais a “assinar os papeis”, acusando seu companheiro com quem convive até os dias atuais, caso contrário seria presa juntamente com o indiciado.

De mais a mais, tudo leva à fundada dúvida sobre como se deu a dinâmica dos fatos, vez que as narrativas das testemunhas de acusação, policiais que atenderam a ocorrência, não roboram as palavras da própria vítima, tornando a elucidação do acontecimento obscura e duvidosa.

Nesta senda, as testemunhas de Defesa pouca luz trouxeram aos esclarecimentos, limitando-se a declarar, ambas, que Roseane “tinha problemas” além de sua deficiência auditiva.

Por fim, o acusado, em sua versão, disse que apenas estava tentando acalmar e controlar sua companheira, vez que Roseane havia ingerido bebidas alcoólicas, e que havia perdido o controle, passando a gritar reiteradamente “olha a Polícia!”.

De mais a mais, restam evidentes as dúvidas sobre o que teria acontecido na data dos fatos, dúvidas estas que não restaram sanadas ao longo das fases da persecução penal.

Não é possível a condenação somente com base nos elementos colhidos na fase

investigatória se estes não forem minimamente confirmados em Juízo (art. 155 do Código de Processo Penal), já que os elementos de informação colhidos na fase policial não obedecem ao contraditório e à ampla defesa. Ao reverso, são realizados em procedimento inquisitório.

É necessário que a fase judicial realize provas que corroborem a fase investigatória, ou, ao menos, não as contradigam, o que não aconteceu no caso dos autos.

Assim, a prova restou frágil, restando ao final fundadas dúvidas se os fatos teriam realmente se dado da forma como narrado na denúncia, o que autoriza a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver JOSÉ ROBERTO TAVARES DE SOUZA das acusações de ter infringido o artigo 129, §13, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Havendo advogado nomeado, fixo os honorários no valor máximo da tabela. Expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de praxe.

P. R. I.

São José dos Campos, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA